

Control difuso y control concentrado

Quién puede dejar de aplicar una ley contraria a los derechos humanos

Lectura de 20 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 9 de octubre de 2026

RESUMEN

Los dos modelos de control de las leyes, el difuso de *Marbury v. Madison* (1803) y el concentrado de Kelsen (1920), y el camino mexicano: del amparo y las tesis de 1999 al control ex officio de 2011, nacido a raíz del caso Radilla, y a la jurisprudencia de 2022 sobre los jueces de amparo.

PALABRAS CLAVE control difuso · control concentrado · control de convencionalidad · ex officio · interpretación conforme · fórmula Otero · caso Radilla · Varios 912/2010

IDEAS CLAVE

- En el control difuso, cualquier juez deja de aplicar la ley en su caso; en el concentrado, ciertos tribunales juzgan la ley misma.
- En 1999 la Suprema Corte reservó el control al Poder Judicial de la Federación; en 2011 lo abrió a todos los jueces.
- El amparo contra una ley sólo protege a quien lo promovió; efectos generales sólo los da la Suprema Corte, con al menos seis votos.
- Desde 2022, el juez de amparo también ejerce el control difuso sobre las leyes aplicadas al quejoso.

ÍNDICE

1	Introducción: el hombre que componía corridos		2	7	6. La línea interamericana: de 2003 a Radilla		6
2	1. Qué es controlar la constitucionalidad		2	8	7. 2011: la reforma del artículo 1o. y el Varios 912/2010		7
3	2. Dos orígenes: Marbury y Kelsen		3	9	8. Las diferencias hoy		8
4	3. El camino mexicano: el amparo y el artículo 133		4	10	9. ¿Quién ejerce el control concentrado puede ejercer el difuso?		9
5	4. 1999: el control, sólo para el Poder Judicial de la Federación		5	11	Conclusión		10
6	5. 1948: el amparo en la Declaración Universal		6		Glosario		10
					Preguntas para el repaso		11
					Fuentes		12

Introducción: el hombre que componía corridos

El 25 de agosto de 1974, un autobús que iba de Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero, fue detenido en un retén militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo reconstruyó así:

CASO RADILLA PACHECO VS. MÉXICO

Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafos 124 y 125

«El 25 de agosto de 1974 Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, y su hijo Rosendo Radilla Martínez, de 11 años de edad, viajaban en un autobús desde Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero. [...] se indicó a los pasajeros que abordaran el autobús, excepto al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien quedó detenido porque “componía corridos” (supra párr. 122). El señor Radilla Pacheco indicó que eso no constituía ningún delito, sin embargo, un agente militar le respondió “mientras, ya te chingaste”.»

Corte IDH, Serie C No. 209, p. 36 ¹

Los militares dejaron ir al niño. Radilla fue llevado al Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez con los ojos vendados; más de 35 años después, su familia seguía sin conocer su paradero (párrs. 126 y 150) ¹. La sentencia del 23 de noviembre de 2009 condenó a México y recordó a sus jueces que debían revisar de oficio si las leyes que aplican son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A raíz de ese caso y de la reforma constitucional de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció a todos los jueces del país un poder que les había negado en 1999: dejar de aplicar, en el caso que resuelven, las leyes contrarias a los derechos humanos. Esta lectura explica ese poder —el control difuso— y lo distingue del control concentrado.

1. Qué es controlar la constitucionalidad

Un orden jurídico puede imaginarse como un edificio: arriba, la Constitución y los derechos humanos de los tratados; abajo, las leyes. Para la Suprema Corte, los derechos humanos de ambas fuentes, «en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional», aunque, «cuando en la Constitución haya una restricción expresa», se está a lo que ella dice ². Cuando una ley choca con lo que está arriba, alguien tiene que decidir qué pasa con ella. Hay dos respuestas:

- **Control difuso:** cualquier juez que deba aplicar la ley puede negarse a hacerlo y preferir la Constitución. La ley no desaparece; sólo deja de aplicarse en ese caso.
- **Control concentrado:** sólo ciertos tribunales examinan la ley misma y pueden declararla inconstitucional o expulsarla del orden jurídico.

La Suprema Corte describe el sistema mexicano como «un sistema concentrado en una parte y difuso en otra» ³.

2. Dos orígenes: Marbury y Kelsen

SEMBLANZA

John Marshall

1755-1835

derecho constitucional

QUIÉN FUE

Presidente (*Chief Justice*) de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

QUÉ APORTÓ

Redactó la opinión de la Corte en *Marbury v. Madison*, el precedente emblemático de la revisión judicial de las leyes (*judicial review*).

El 24 de febrero de 1803 ⁴, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró por primera vez inconstitucional una ley del Congreso federal: la sección 13 de la *Judiciary Act* de 1789, que ampliaba su jurisdicción originaria para emitir *mandamus*. Por eso no pudo ordenar que se entregara a Marbury su nombramiento ⁵.

MARBURY V. MADISON, 5 U.S. (1 CRANCH) 137 (1803) p. 177

«Es, sin duda, competencia y deber del poder judicial decir qué es el derecho. Quienes aplican la regla a casos particulares deben, por necesidad, exponer e interpretar esa regla.»

TEXTO ORIGINAL (INGLÉS) *It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is. Those who apply the rule to particular cases, must of necessity expound and interpret that rule.*

NOTA Traducción propia. *Emphatically* admite también «enfáticamente».

Opinión de la Corte redactada por John Marshall ⁵

En la p. 180, Marshall concluyó que una ley contraria a la Constitución es nula («*a law repugnant to the constitution is void*») y que los tribunales también están obligados por ella ⁵. Así nació la regla del modelo que hoy se llama difuso: el juez que debe aplicar una ley inconstitucional prefiere la Constitución y no aplica esa ley en el caso.

PRECISIÓN Marshall no dice «cualquier juez»: la etiqueta «difuso» es posterior, y que los jueces de cada estado queden obligados lo dice la cláusula de supremacía (art. VI) ⁶. La idea tenía antecedentes en tribunales estatales y en *El Federalista* n.º 78; Marbury es el precedente emblemático.

SEMBLANZA

Hans Kelsen

1881-1973

teoría del derecho y derecho constitucional

QUIÉN FUE

Jurista nacido en Praga y muerto en Berkeley, California; magistrado y ponente permanente del Tribunal Constitucional austriaco hasta que la reforma de 1929 cesó a sus magistrados.

QUÉ APORTÓ

Elaboró, a petición del gobierno austriaco, el proyecto de la Constitución federal de 1920, que confió a un tribunal la anulación de las leyes inconstitucionales.

La segunda respuesta nació en Europa. La Constitución federal de Austria, aprobada el 1 de octubre de 1920, dio a su Tribunal Constitucional el poder de anular, con efectos para todos, las leyes contrarias a la Constitución ⁷. Kelsen escribió que fue «votada en 1920 sobre la base de un proyecto elaborado por el autor a petición del gobierno austríaco» ⁸. En su ensayo de 1928 sobre la garantía jurisdiccional de la Constitución explicó por qué: la anulación «limitada al caso concreto» produce soluciones dispares, porque un tribunal deja de aplicar la norma y otro la aplica; conviene confiar el control a «una instancia central suprema» que la anule «para todos los casos». Anular una ley es hacer una ley «con signo negativo»; el tribunal que lo hace es un «**legislador negativo**» ⁸: no hace leyes, las borra.

PRECISIÓN El tribunal austriaco existía desde una ley de 25 de enero de 1919; lo nuevo de 1920 fue el poder general de anular leyes con efectos para todos ⁷.

3. El camino mexicano: el amparo y el artículo 133

Desde el siglo XIX, México siguió su propio camino: el juicio de amparo.

SEMBLANZA Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá 1799-1849 derecho constitucional	QUIÉN FUE Presidió la comisión del Congreso de Yucatán que preparó la reforma constitucional; la mayoría de los autores le atribuye principalmente el proyecto. QUÉ APORTÓ La Constitución de Yucatán, sancionada el 31 de marzo de 1841, recogió el amparo contra leyes y actos contrarios a la Constitución (arts. 8 y 62).
---	--

El artículo 62 de 1841 encargaba a la Corte Suprema del estado amparar a quienes lo pidieran contra las leyes de la Legislatura contrarias a la Constitución y contra las providencias del Gobernador, «limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en que la Constitución hubiese sido violada» ⁹. Desde su origen, el amparo no anulaba la ley en general.

SEMBLANZA Mariano Otero 1817-1850 derecho constitucional	QUIÉN FUE Su nombre está unido al artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, que confió el amparo a los tribunales de la Federación. QUÉ APORTÓ La «fórmula Otero», nombre doctrinal del principio de relatividad de las sentencias de amparo.
---	---

ACTA CONSTITUTIVA Y DE REFORMAS (18 DE MAYO DE 1847) Artículo 25

«Los tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la República, en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare.»

NOTA Ortografía actualizada sobre el facsímil de la Cámara de Diputados.

Las Constituciones de México, Cámara de Diputados, p. 155 ¹⁰

La Constitución del 5 de febrero de 1857 repitió la fórmula en su artículo 102 e incorporó en el 126 una cláusula que sigue de cerca la de supremacía estadounidense, según la cual los jueces de cada Estado quedan obligados «*any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding*» («a pesar de cualquier cosa en contrario en la Constitución o las leyes de cualquier Estado») ^{11,6}. En 1917 pasó al artículo 133, con un texto que se conserva casi igual:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 133 (texto vigente)

«Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.»

Reformado en 1934 y 2016; última reforma de la Constitución, DOF 7 de octubre de 2026 ¹²

4. 1999: el control, sólo para el Poder Judicial de la Federación

La segunda oración del artículo 133 parece autorizar, por sí sola, un control difuso. La Suprema Corte lo negó. En sesión privada del 13 de julio de 1999, a partir de asuntos resueltos entre 1995 y 1998, el Pleno aprobó dos jurisprudencias. La P./J. 73/99 declaró que el control judicial de la Constitución «es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación», que lo ejerce por medio del juicio de amparo ¹³. La P./J. 74/99 se ocupó del artículo 133:

JURISPRUDENCIA P./J. 74/99, registro digital 193435

«Control difuso de la constitucionalidad de normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. [...] esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones...»

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X, agosto de 1999, p. 5 ¹⁴

5. 1948: el amparo en la Declaración Universal

Para entonces, el amparo ya había viajado. El 12 de octubre de 1948, en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en París, México propuso añadir a la Declaración Universal un recurso tomado del artículo XVIII de la Declaración Americana de Bogotá ¹⁵. El texto final, una revisión conjunta de México, Chile y Venezuela, se aprobó el 26 de octubre por 46 votos contra 0 y 3 abstenciones ¹⁶. El 10 de diciembre, ante el pleno, el delegado mexicano Pablo Campos Ortiz lo llamó por su nombre: «La mejor garantía para asegurar el respeto a los derechos del hombre es, sin duda, el “derecho de amparo”» ¹⁷. Esa noche se adoptó la Declaración por 48 votos contra 0 y 8 abstenciones; el recurso, que en el informe de la Comisión era el artículo 9, quedó como el 8 ¹⁸:

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Artículo 8 (texto en español de 1948)

«Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.»

Asamblea General de la ONU, resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948 ¹⁹

PRECISIÓN El verbo «amparar» sólo aparece en la versión española; la inglesa dice *effective remedy*. Leer en él un homenaje al origen mexicano es una interpretación: ningún acta consultada lo dice ¹⁹.

6. La línea interamericana: de 2003 a Radilla

La expresión «control de convencionalidad» tiene su primer uso documentado en el sistema interamericano en el voto concurrente razonado del juez mexicano Sergio García Ramírez en *Myrna Mack Chang vs. Guatemala* (25 de noviembre de 2003, párr. 27), que habla de no dejar actuaciones del Estado «fuera del “control de convencionalidad” que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional» ²⁰. Ahí el control era el de la propia Corte Interamericana, no el de los jueces nacionales. El 26 de septiembre de 2006, en *Almonacid Arellano y otros vs. Chile*, la Corte en pleno dio el paso: «el Poder Judicial debe ejercer una

especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos» (párr. 124) ²¹. Dos meses después desapareció el «una especie de»:

CASO TRABAJADORES CESADOS DEL CONGRESO VS. PERÚ

Sentencia de 24 de noviembre de 2006, párrafo 128

«...los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto...»

Corte IDH, Serie C No. 158, p. 47 ²²

Tres años después, la sentencia Radilla reiteró esa fórmula frente a México:

CASO RADILLA PACHECO VS. MÉXICO

Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafo 339

«...el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.»

Corte IDH, Serie C No. 209, pp. 92-93 ¹

PRECISIÓN Los resolutivos de Radilla se dirigen al Estado: la Corte no ordenó reformar el artículo 13 constitucional, porque bastaba interpretarlo conforme a la Convención, sino el 57 del Código de Justicia Militar (párrs. 338-342). El deber judicial está en el párrafo 339; fue la Suprema Corte la que lo leyó como obligación del Poder Judicial ¹.

7. 2011: la reforma del artículo 1o. y el Varios 912/2010

El 10 de junio de 2011 se publicó la reforma constitucional de derechos humanos. El artículo 1o. ordenó interpretar las normas de derechos humanos conforme a la Constitución y a los tratados, «favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia», y obligó a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a «promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos» ¹².

El 14 de julio de 2011, el Pleno resolvió el expediente Varios 912/2010, sobre las obligaciones que la sentencia Radilla imponía al Poder Judicial. Por mayoría de siete votos —en contra, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades, y Luis María Aguilar Morales, con salvedades; ausente la ponente, Margarita Beatriz Luna Ramos; encargado del engrose, José Ramón Cossío Díaz— sostuvo:

TESIS AISLADA P. LXVII/2011(9a.), registro digital 160589

«Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. [...] Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.»

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, t. 1, p. 535 ²³

La P. LXX/2011 (9a.) distinguió el control concentrado del Poder Judicial de la Federación, por «vías directas», del que ejerce «el resto de los jueces del país en forma incidental», y negó a las demás autoridades la posibilidad de inaplicar ³. La P. LXIX/2011(9a.) fijó tres pasos, que parten de la presunción de constitucionalidad de la ley ²⁴: **interpretación conforme en sentido amplio** (leer todo el orden jurídico a la luz de los derechos humanos); **en sentido estricto** (entre varias interpretaciones válidas, preferir la que hace a la ley acorde con esos derechos), e **inaplicación**, sólo «cuando las alternativas anteriores no son posibles».

El 25 de octubre de 2011, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011 por mayoría de nueve votos —en contra, y por modificar las tesis, Sergio A. Valls Hernández y la ponente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas—, el Pleno declaró que, «con motivo de la entrada en vigor» del nuevo artículo 1o., «han quedado sin efectos» las P./J. 73/99 y 74/99 (P. I/2011 (10a.)) ²⁵.

PRECISIÓN La Corte atribuyó la caída de las tesis de 1999 a la reforma del artículo 1o., no a la sentencia Radilla. Por eso es más exacto decir que el control difuso llegó *a raíz* del caso, que originó el Varios 912/2010.

8. Las diferencias hoy

RASGO	CONTROL DIFUSO	CONTROL CONCENTRADO
Quién lo ejerce	Todo juez del país, dentro de su competencia	Frente a la Constitución federal, los órganos del Poder Judicial de la Federación
Cómo	En forma incidental y de oficio, dentro del juicio que ya resuelve	Por vía de acción: la ley se impugna expresamente
Qué se juzga	El caso; la ley no es la materia del juicio	La ley misma
Resultado	Inaplicación en el caso, sin efectos futuros	En amparo, protección sólo de la persona quejosa; efectos generales, sólo por la Suprema Corte

En el amparo, el juez puede declarar inconstitucional la ley, pero sólo protege a quien se amparó. Desde 2024, la Constitución lo dice sin matices:

CONSTITUCIÓN, ART. 107, FRACCIÓN II (DOF, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024)

Párrafo primero

«Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de personas quejas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.»

Diario Oficial de la Federación, 15 de septiembre de 2024 ²⁶

Desde su reforma del 13 de marzo de 2025, el artículo 78 de la Ley de Amparo precisa que los efectos de la sentencia «se traducirán en la inaplicación únicamente respecto de la persona quejosa» ²⁷. Efectos para todos sólo los produce la Suprema Corte, con al menos seis votos, en tres vías: la acción de inconstitucionalidad, ciertas controversias constitucionales (en las demás, la resolución vale sólo entre las partes) y la declaratoria general de inconstitucionalidad, que no procede en materia tributaria (arts. 105 y 107) ¹². La regla de seis votos, en una Corte de nueve integrantes, rige desde el 1 de septiembre de 2025; antes se exigían ocho de once ^{28,12}.

PRECISIÓN Hay también control concentrado local. La Ley Orgánica de la Sala Constitucional de la Ciudad de México, en su texto de 2019, prevé acciones de inconstitucionalidad contra normas locales «contrarias a la Constitución Local» y da a la declaratoria «efectos generales de invalidez» cuando la aprueban al menos cinco votos (arts. 14 y 34) ²⁹.

9. ¿Quién ejerce el control concentrado puede ejercer el difuso?

El 16 de abril de 2015, al resolver el amparo directo en revisión 1046/2012 por siete votos contra cuatro, con ponencia de José Ramón Cossío Díaz, el Pleno contestó que no del todo. En contra votaron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas ³⁰. Según la P. IX/2015 (10a.), los Tribunales Colegiados sólo podían ejercer el control difuso sobre las leyes del propio amparo: la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles ³⁰. La P. X/2015 (10a.) les negó el de las normas del juicio de origen, porque «generaría inseguridad jurídica para las partes»:

TESIS AISLADA (ABANDONADA)

P. X/2015 (10a.), registro digital 2009817

«...no es que los órganos de control concentrado estén exentos de ejercer un control difuso, sino que sólo pueden hacerlo en los términos que la propia Constitución les faculta.»

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, t. I, p. 356 ³¹

El 28 de septiembre de 2021, al resolver la contradicción de tesis 351/2014, el Pleno abandonó ambas tesis por nueve votos contra dos, con el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández; en contra votaron Juan Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar Morales. La jurisprudencia se publicó el 11 de febrero de 2022 ³²:

JURISPRUDENCIA P./J. 2/2022 (11a.), registro digital 2024159

«Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado.»

«[...] el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y [...] cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, [...] éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga.»

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 10, febrero de 2022, t. I, p. 7 ³²

Ese control, razonó la Corte, «no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada» ³². La respuesta es, entonces, que sí: en el amparo, quien ejerce el control concentrado ejerce también el difuso, y puede dejar de aplicar de oficio, sólo en ese caso, las normas que la autoridad aplicó al quejoso.

PRECISIÓN La P./J. 2/2022 se refiere al amparo, no a la acción de inconstitucionalidad, que es un control abstracto. Su ficha oficial, consultada el 9 de octubre de 2026, no tiene nota de interrupción ni de abandono, y en lo publicado hasta el 2 de octubre de 2026 la Corte integrada en 2025 no ha emitido tesis que la abandone ³².

Conclusión

Rosendo Radilla Pacheco fue detenido porque componía corridos. A raíz de su caso, la revisión de las leyes dejó de estar reservada al Poder Judicial de la Federación: hoy todo juez debe interpretarlas conforme a la Constitución y a los tratados y, si no es posible, dejar de aplicarlas en su caso. El control concentrado conserva su función: juzgar la ley misma y, en manos de la Suprema Corte, expulsarla del orden jurídico. Y en el amparo, desde 2022, el juez que tiene uno tiene también el otro.

Glosario

Control difuso

Facultad de todo juez de dejar de aplicar de oficio (ex officio), en el caso que resuelve, la norma contraria a la Constitución o a los tratados, sin declarar su invalidez general.

Control concentrado

Facultad de ciertos órganos de juzgar una norma impugnada expresamente y declararla inconstitucional o anularla.

Control de convencionalidad

Examen de las normas internas frente a la Convención Americana y a la interpretación de la Corte Interamericana.

Interpretación conforme

Elegir, entre las interpretaciones posibles de una norma, la que la hace compatible con los derechos humanos.

Fórmula Otero

Principio de relatividad de las sentencias de amparo, que protegen sólo a quien promovió el juicio.

Declaratoria general de inconstitucionalidad

Resolución de la Suprema Corte, con al menos seis votos, que da efectos generales a la inconstitucionalidad de una norma fijada en jurisprudencia de amparo; no procede en materia tributaria.

Preguntas para el repaso

1. ¿Qué diferencia hay entre dejar de aplicar una ley en un caso y declararla inconstitucional con efectos generales?
2. ¿Qué resolvió *Marbury v. Madison* y por qué Kelsen prefería un tribunal único para anular leyes?
3. ¿Qué es la fórmula Otero y cómo se refleja hoy en el artículo 107, fracción II?
4. ¿Cómo leyó la Suprema Corte el artículo 133 en 1999 y qué aportó México al artículo 8 de la Declaración Universal?
5. ¿Cómo cambió la fórmula del control de convencionalidad entre 2003, *Almonacid, Trabajadores Cesados y Radilla*?
6. ¿Cuáles son los tres pasos del control ex officio según la P. LXIX/2011?
7. ¿Qué cambió entre las tesis de 2015 y la P./J. 2/2022 para los jueces de amparo?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «Control difuso y control concentrado. Quién puede dejar de aplicar una ley contraria a los derechos humanos», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 9 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 9 de octubre de 2026.

- 1. CORTE INTERAMERICANA** Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. México, sentencia de 23 de noviembre de 2009, Serie C No. 209 (párrs. 124-126, 150 y 338-342). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf
- 2. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Pleno, P./J. 20/2014 (10a.), registro digital 2006224. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006224>
- 3. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Pleno, P. LXX/2011 (9a.), Varios 912/2010, registro digital 160480. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160480>
- 4. DOCTRINA** Oyez, registro del caso Marbury v. Madison (fecha de la decisión). <https://www.oyez.org/cases/1789-1850/5us137>
- 5. ESTADOS UNIDOS** Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803), pp. 177 y 180. <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/5/137>
- 6. ESTADOS UNIDOS** Constitución de los Estados Unidos, art. VI, párr. 2 (National Archives). <https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript>
- 7. TRIBUNAL EXTRANJERO** Verfassungsgerichtshof (Austria), historia del tribunal. https://www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/geschichte/geschichte_ueberblick.de.html
- 8. DOCTRINA** Hans Kelsen, La garantía jurisdiccional de la Constitución, trad. Rolando Tamayo y Salmorán, UNAM-IIIJ, 2001, pp. 9-10, 42-44, 54 y 56. <https://www.defensoria.unam.mx/web/publicaciones/GarantJConst.pdf>
- 9. DOCTRINA** J. R. Narváez Hernández, Historia social de la defensa de los derechos en México, SCJN, 2007. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/66402_0.pdf
- 10. DOCUMENTO HISTÓRICO** Acta Constitutiva y de Reformas, 18 de mayo de 1847, art. 25 (facsimil, Cámara de Diputados). https://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/reformas-1847.pdf
- 11. DOCUMENTO HISTÓRICO** Constitución de 1857, arts. 102 y 126 (facsimil, Cámara de Diputados). https://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf
- 12. CONSTITUCIÓN** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma DOF 7 de octubre de 2026. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- 13. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Pleno, P./J. 73/99, registro digital 193558. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/193558>
- 14. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Pleno, P./J. 74/99, registro digital 193435. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/193435>
- 15. NACIONES UNIDAS** ONU, Tercera Comisión, enmiendas de México, A/C.3/266, 12 de octubre de 1948. <https://undocs.org/A/C.3/266>
- 16. NACIONES UNIDAS** ONU, Tercera Comisión, acta de la 113.ª sesión, A/C.3/SR.113, 26 de octubre de 1948. <https://undocs.org/A/C.3/SR.113>
- 17. NACIONES UNIDAS** ONU, Asamblea General, acta de la 181.ª sesión plenaria, A/PV.181 (versión española), p. 375. <https://digitallibrary.un.org/record/617876>
- 18. NACIONES UNIDAS** ONU, Asamblea General, acta de la 183.ª sesión plenaria, A/PV.183, pp. 932-933. <https://undocs.org/A/PV.183>
- 19. NACIONES UNIDAS** ONU, resolución 217 A (III), Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. [https://undocs.org/es/A/RES/217\(II I\)](https://undocs.org/es/A/RES/217(II I))
- 20. CORTE INTERAMERICANA** Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, 25 de noviembre de 2003, voto de Sergio García Ramírez, párr. 27. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf
- 21. CORTE INTERAMERICANA** Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 26 de septiembre de 2006, párr. 124. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf
- 22. CORTE INTERAMERICANA** Corte IDH, Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, 24 de noviembre de 2006, párr. 128. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_esp.pdf
- 23. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Pleno, P. LXVII/2011(9a.), Varios 912/2010, registro digital 160589. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160589>
- 24. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Pleno, P. LXIX/2011(9a.), Varios 912/2010, registro digital 160525. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/160525>
- 25. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Pleno, P. I/2011 (10a.), registro digital 2000008. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000008>
- 26. DIARIO OFICIAL** Decreto de reforma constitucional en materia del Poder Judicial, DOF 15 de septiembre de 2024. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5738985&fecha=15/09/2024
- 27. LEY** Ley de Amparo, art. 78 (reformado DOF 13 de marzo de 2025). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf>
- 28. LEY** Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del art. 105 constitucional, reforma DOF 3 de abril de 2025. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRFIyII_Art105.pdf
- 29. LEY** Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México (2019), arts. 14 y 34. https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/LEY_ORG_SALA_CONSTITUCIONAL_DEL_PJCDMX_2.1.pdf
- 30. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Pleno, P. IX/2015 (10a.), registro digital 2009816 (abandonada). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009816>
- 31. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Pleno, P. X/2015 (10a.), registro digital 2009817 (abandonada). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009817>
- 32. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Pleno, P./J. 2/2022 (11a.), contradicción de tesis 351/2014, registro digital 2024159. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024159>